

사회복무요원의 복무기본교육 등 운영규정 일부개정

1. 개정이유

사회복무요원 교육생의 학사·생활관리를 효과적으로 실시하기 위하여 교육운영관 운영 방안을 개선하고, 감염병 및 재난재해에 대비하여 이러닝과정 교육대상을 탄력적으로 조정할 수 있도록 근거를 마련하는 등 현행 제도에서 나타난 운영상 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 사회복무연수센터장이 교육운영관을 임명하고 연간 교육운영 계획을 수립할 때 교육운영관을 확보하도록 근거를 마련하여 효과적인 교육생 학사 및 생활관리를 도모함(제6조 및 제13조)

나. 감염병, 재난재해 및 기상악화 등으로 필요하다고 인정하는 사회복무요원에 대해 이러닝과정을 운영할 수 있도록 규정에 반영하여 안전하고 신속하게 교육을 받을 수 있도록 함(제17조)

다. 감염병 확산 예방을 위해 감염 우려가 있는 질환자를 교육생 등록 거부대상자에 추가하고 학사관리 업무 명확화를 위해 유급처분자에 대한 기준을 개선함(제24조 및 제25조)

라. 숙소 배정 기준 등을 명확화하고 별지 제13호서식 신설에 따라 조문 수정(제28조 및 제29조)

마. 교육운영관 보조인력 운영을 할 수 있도록 근거를 마련하고 교육운영심사위원회 위원으로 생활지도관을 추가하여 교육생 학사관리

업무의 효율성을 높이고자 함(제31조 및 제33조)

바. 관련 규정 개정에 따른 현행화 및 조문 제목 정비(제2조, 제25조 및 제26조)

사. 별표 및 서식 개정

1) 관련 규정 개정에 따른 현행화(별표1)

2) 본 규정 제25조 퇴교의 대상과 일치하도록 교육에 무단으로 지각한 사람은 감점 부여에서 퇴교 대상으로 변경하고 위반사항별 감점 기준을 강화하여 교육생의 학사·생활 기준 준수 유도(별표2)

3) 교육생 선서를 위한 선서문 서식 신설(별지 제13호서식)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

사회복무요원의 복무기본교육 등 운영규정 일부개정

사회복무요원의 복무기본교육 등 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2호 중 "제65조의4"를 "제65조의6"으로 한다.

제6조제2호 중 "교육생"을 "교육운영관 임명과 교육생"으로 한다.

제13조제3항 중 "처리"를 "처리하고 교육운영관을 확보"로 한다.

제17조제2항 중 "교육과정별 특성에 따라 이러닝과목의 종류, 시간, 교육인원 등을 신축적"을 "다음 각 호에 해당하는 경우 이러닝과정을 탄력적"으로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 지방병무청장이 감염병, 재난재해, 기상악화 등으로 관할 사회복무요원에 대한 이러닝과정의 운영을 연수센터장에게 요청한 경우
2. 교육과정별 특성에 따라 이러닝과목의 종류, 시간, 교육인원 등의 조정이 필요한 경우

제24조제1항 단서를 삭제하고, 같은 항 단서의 후단을 삭제하며, 같은 조 제2항 및 제4항을 각각 제4항 및 제6항으로 하고, 같은 조에 제2항 및 제5항을 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제6항(종전의 제4항) 중 "제1항 단서에 따라"를 "제3항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 사유로"로, "제3항에 따라 정당한"을 "정당한"으로 한다.

② 교육생이 부득이한 사유로 교육통지서에 기재된 일시 및 장소에 지연되어 도착할 경우 연수센터장 또는 지방병무청장에게 사전 연락하여야 한다. 이 경우 교육시작일 17시 이전에 사회복무연수센터로 도착한 사람은 별지 제6호의2서식의 지연입교자 명부에 기재한 후 등록하여야 한다.

⑤ 연수센터장은 교육생이 제3항제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하여 등록이 거부된 경우와 교육 미등록자가 발생한 때에는 지체 없이 지방병무청장에게 그 사유와 명단을 통보하고 지방병무청장은 해당 내용을 복무기관의 장에게 통보하여야 한다.

③ 연수센터장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육생에 대하여 등록을 거부할 수 있다.

1. 교육시작일 17시 후에 등록하려는 사람
2. 정당한 사유 없이 정해진 교육 일시를 경과하여 등록하려는 사람
3. 다른 사람을 대리하여 등록하려는 사람
4. 감염병 등 다른 사람에게 감염 우려가 있는 질환을 가진 사람

제25조제1항 각 호 외의 부분 중 "영 제65조의4제5호"를 "영 제65조의6제5호"로 하고, 같은 조 제4항 후단 중 "9시간"을 "8시간"으로, "6시간"을 "5시간"으로 한다.

제26조의 제목 "(교육 수료)"를 "(교육 수료 및 보류)"로 한다.

제28조제1항 중 "연수센터장 및 지방병무청장"을 "연수센터장"으로, "선발(배정)"을 "배정"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "침대방과 온돌방으로

나뉘며, 침대방"을 "4인 1실"로, "하되 온돌방은"을 "하되,"로, "배정한다"를 "재배정 할 수 있다"로 하며, 같은 조 제3항 중 "배정 시 온돌방을 원하는 사람이 많을 경우는"을 "재배정 시"로, "배정하도록 한다"를 "배정한다"로 한다.

제29조제1항 중 "선서문"을 "별지 제13호서식의 선서문"으로 한다.

제31조제1항 중 "운영한다"를 "운영하고, 필요한 경우 교육운영관 보조인력(생활운영관 등)을 둘 수 있다"로 한다.

제33조제3항 중 "복무지도관"을 "복무지도관, 생활지도관"으로 한다.

제43조 중 "2024년 7월 1일"을 "2025년 7월 1일"로 한다.

별표 1 및 별표 2를 각각 별지와 같이 한다.

별지 제13호서식을 별지와 같이 신설한다

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

복무지도교육 필요 대상

관련규정	복무지도교육이 필요한 경우
법 제33조제2항	1. 다른 사람의 근무를 방해하거나 근무태만을 선동한 경우
	2. 정당이나 그 밖의 정치단체에 가입하는 등 정치적 목적을 지닌 행위를 한 경우
	3. 다른 사회복지요원에게 가혹행위를 한 경우
	3의2. 복무기관에서 제공하는 사회서비스를 이용하는 사람에게 신체적·정서적·성적 폭력행위나 가혹행위를 한 경우
	4. 복무와 관련하여 영리행위를 하거나 복무기관의 장의 허가없이 다른 직무를 겸하는 행위를 한 경우
	5. 근무시간 중 음주, 도박, 풍기문란, 그 밖에 근무기강 문란행위를 한 경우
법 제33조제2항제7호 및 영 제65조의6	6. 정당한 권한 없이 다른 사람의 정보를 검색 또는 열람한 경우
	1. 정당한 사유 없이 일과 개시시간 후에 출근한 경우
	2. 허가 없이 무단으로 조퇴하거나 근무지를 이탈한 경우
	4. 「초·중등교육법」 또는 「고등교육법」 등에 따른 학교에서 수학하는 행위를 한 경우. 다만, 근무시간 후에 방송통신에 의한 수업이나 원격수업으로 수학하는 행위를 한 경우는 제외한다.
법 제33조의2제3항 제1호	5. 법 제33조의2에 따른 복무기본교육, 직무교육 및 복무지도교육 중 대리참석 하거나 무단으로 지각·결석하는 등 교육을 태만히 한 경우
	1. 정당한 사유 없이 복무를 이탈한 경우
법 제33조의2제3항 제3호 및 영 제67조제2항	1. 법 제33조의2제3항제1호 및 제2호 외의 사유로 벌금 이상의 형을 선고받고 복무중인 경우
	2. 군 복무 적응 곤란으로 현역병 복무가 부적합하다고 판단되어 보충역으로 병역 처분이 변경된 경우

위반사항별 감점 기준

구분	감 점 해 당 사 항	단위	감점기준
학 사 기 준	승인받지 않은 결석/지각	1일/1회	퇴교
	승인받지 않은 수업 불참(결강·이석·조퇴·외출 등)	1회	1.0
	강사 또는 교육운영관 등에 대한 불손한 언동이나 태도	1회	2.0
	학습태도 불량	1회	1.0
	교육질서 문란(주류, 흥기가 될 만한 물품 소지 등)	1회	2.0
	기타 준수사항 불이행(사안의 경·중에 따라 달리 적용)	1회	1.0 ~ 2.0
생 활 기 준	물품정돈 및 청소상태 불량	1회	1.0
	인원 파악 시 무단불참	1회	1.0
	비흡연장소 흡연 등 교육생 생활수칙 미준수	1회	2.0
	생활관 건물 내부에서의 흡연	1회	퇴교
	따돌림, 언어폭력 등	1회	2.0
	구타, 싸움·폭행 등	1회	퇴교
	상대방이 성희롱·성추행이라고 느끼는 언행을 한 경우 (상대가 원치 않는 신체접촉, 성적 불쾌감을 주는 언어와 행동)	1회	퇴교
	무단 외출/ 무단 외박/ 음주, 도박 등 질서문란 행위 등	1회	퇴교
	고의적인 공용물품 파손·훼손 행위	1회	2.0
	기타 준수사항 불이행(사안의 경·중에 따라 달리 적용)	1회	1.0 ~ 2.0

※ 기준위반 시마다 감점을 부여하되, 교육기간 중 감점합계가 4점에 도달한 때에는 퇴교처분할 수 있음

선 서 문

우리는 국민의 행복을 위해 헌신하는 사회복지요원으로서
교육에 성실히 임할 것을 다짐하며,
다음과 같이 선서합니다.

하나. 우리는 안전하고 쾌적한 교육이 될 수 있도록
상호 예절을 지키고 배려한다.

하나. 우리는 교육시간을 준수하고, 성실한 태도로
수업에 임한다.

하나. 우리는 교육에 솔선수범하고, 교육에 방해가 되는
일체의 행동을 하지 않는다.

하나. 우리는 각종 안전사고 예방에 힘쓰며,
사고 발생 시 즉시 알리는 등 신속한 조치를 취한다.

20 년 월 일

복무기관명

성명

(서명 또는 인)

사회복무연수센터장 귀중

신 · 구조문대비표

현 행	개 정
제2조(관련 규정) 이 규정의 관련 규정은 다음 각 호와 같다. 1. (생 략) 2. 「병역법 시행령」(이하 “영” 이라 한다) 제65조의4, 제67 조, 제68조, 제152조, 제153조 및 제153조의2부터 제153조의 5까지 3. (생 략)	제2조(관련 규정) ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. ----- ----- 제65조의6----- ----- ----- ----- 3. (현행과 같음)
제6조(사무의 분장) 사회복지무요원 의 교육에 대한 업무처리는 다 음 각 호의 구분에 따른다. 1. (생 략) 2. 연수센터장은 사회복지무교육 계획을 수립하고 조정하며, <u>교 육생</u> 학사관리 및 주·야간 생활관리 등 사회복지무요원의 교육에 관한 사항을 담당한다. 3. (생 략)	제6조(사무의 분장) ----- ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. ----- ----- <u>교 육운영관</u> 임명과 <u>교육생</u> ---- ----- -----.
제13조(교육운영계획 수립) ① · ② (생 략) ③ 연수센터장은 다음 해의 교 육운영에 차질이 없도록 교육 준비에 필요한 사무를 <u>처리</u> 하여	제13조(교육운영계획 수립) ① · ② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- <u>처리</u> 하고

야 한다.

제17조(이러닝 과정의 운영) ①
(생략)

② 연수센터장은 교육과정별 특성에 따라 이러닝과목의 종류, 시간, 교육인원 등을 신축적으로 조정하여 운영할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

③ ~ ⑥ (생략)

제24조(교육생 등록) ① 교육생
이 교육등록을 할 때에는 신분
증을 가지고, 교육통지서에 기
재된 일시 및 장소에서 본인이
직접 등록하여야 한다. 다만, 부
득이한 사유로 지연되어 도착할
경우 교육대상자는 연수센터장
또는 지방병무청장에게 사전 연

교육운영관을 확보-----
-----.

제17조(이러닝 과정의 운영) ①
(현행과 같음)

② ----- 다음 각 호에
해당하는 경우 이러닝과정을 탄
력적-----
 -----.

1. 지방병무청장이 감염병, 재난
재해, 기상악화 등으로 관할
사회복무요원에 대한 이러닝
과정의 운영을 연수센터장에
게 요청한 경우

2. 교육과정별 특성에 따라 이
러닝과목의 종류, 시간, 교육
인원 등의 조정이 필요한 경
우

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

제24조(교육생 등록) ① -----

----- . <단서 삭제>
제> -----

락하여야 하며, 이 경우 교육시작일 17시까지 도착한 사람은 별지 제6호의2서식의 지연입교자 명부에 등록하고 17시 이후에 도착한 사람은 등록을 거부할 수 있다.

<신 설>

③ 연수센터장은 교육생이 정당한 사유 없이 정해진 교육일시를 경과하여 등록하려고 하거나 다른 사람을 대리하여 등록하게 한 경우에는 등록을 거부할 수 있으며, 교육 미등록자가 발생한 때에는 지체 없이 지방병무청장에게 알려 주어야 한다.

------. <후단 삭제>

② 교육생이 부득이한 사유로 교육통지서에 기재된 일시 및 장소에 지연되어 도착할 경우 연수센터장 또는 지방병무청장에게 사전 연락하여야 한다. 이 경우 교육시작일 17시 이전에 사회복지연수센터로 도착한 사람은 별지 제6호의2서식의 지연입교자 명부에 기재한 후 등록하여야 한다.

③ 연수센터장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육생에 대하여 등록을 거부할 수 있다.

1. 교육시작일 17시 후에 등록하려는 사람
2. 정당한 사유 없이 정해진 교육 일시를 경과하여 등록하려는 사람
3. 다른 사람을 대리하여 등록하려는 사람

② (생 략)

<신 설>

④ 복무기관의 장은 제1항 단서에 따라 교육등록이 거부되거나 제3항에 따라 정당한 사유 없이 교육에 참석하지 아니하고 복무기관으로 출근한 경우에는 영 제165조제3항에 따라 교육태만자로 경고처분하고, 정당한 사유 없이 결근한 경우에는 법 제32조제1항제1호에 따른 복무이탈자로 처리하여야 한다.

제25조(퇴교 및 유급) ① 연수센터장은 영 제65조의4제5호에 따라 “교육을 태만히 한 경우”에

4. 감염병 등 다른 사람에게 감염 우려가 있는 질환을 가진 사람

④ (현행 제2항과 같음)

⑤ 연수센터장은 교육생이 제3항제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하여 등록이 거부된 경우와 교육 미등록자가 발생한 때에는 지체 없이 지방병무청장에게 그 사유와 명단을 통보하고 지방병무청장은 해당 내용을 복무기관의 장에게 통보하여야 한다.

⑥ ----- 제3항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 사유로 -----
정당한 -----

-----.

제25조(퇴교 및 유급) ① -----
----- 영 제65조의6제5호-----

퇴교처분할 수 있으며, 그 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

1. ~ 4. (생략)

②·③ (생략)

④ 연수센터장은 제3항에 따른 교육운영관의 사전 허가 여부와 상관없이 교육 중 1일 이상 결석하거나 영 제68조제2항 각호의 사유로 교육이 불가능한 때에는 유급처분할 수 있다. 이 경우 교육일수 산정은 결강·자리비움·조퇴·지각·외출 등의 유고 누계시간을 합산하며, 5일 이상 과정은 누계시간 9시간을 1일로 산정하고 4일 이하 과정은 6시간을 1일로 산정한다.

⑤ ~ ⑧ (생략)

제26조(교육 수료) ① ~ ⑥ (생략)

제28조(강의실 및 숙소 등 배정)

① 연수센터장 및 지방병무청장은 원활한 교육을 위하여 교육대상자들의 자질 등을 고려하여 교육반 및 숙소 배치 시 적정히 분산하여 선발(배정)할 수 있다.

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

④ -----

-----.

----- 8시간-----

----- 5시간-----.

⑤ ~ ⑧ (현행과 같음)

제26조(교육 수료 및 보류) ① ~ ⑥ (현행과 같음)

제28조(강의실 및 숙소 등 배정)

① 연수센터장-----

----- 배정-----.

② 숙소는 침대방과 온돌방으로 나뉘며, 침대방 배정을 원칙으로 하되 온돌방은 입교당일 교육생을 대상으로 희망자를 접수받아 배정한다.

③ 제2항에 따른 숙소 배정 시 온돌방을 원하는 사람이 많은 경우는 질환이 있는 사람을 우선하여 배정하도록 한다.

제29조(교육생 수칙) ① 교육생은 입교 시 선서하고 선서문에 자필 서명하여 연수센터장에게 제출한다.

② (생 략)

제31조(교육운영관의 임무) ① 연수센터장은 교육생의 학사·생활관리를 효과적으로 실시하기 위하여 교육반별로 교육운영관을 지정하여 운영한다.

② (생 략)

제33조(위원회 구성) ①·② (생 략)

③ 위원은 연수운영과 운영계획계장, 교육운영계장, 생활지도

② ----- 4인 1실 -----

----- 하되, -----

----- 재배정 할 수 있다.

③ ----- 재배정 시

----- 배정한다.

제29조(교육생 수칙) ① -----
----- 별지 제13호
서식의 선서문-----
-----.

② (현행과 같음)

제31조(교육운영관의 임무) ① --

----- 운영하고, 필요한 경
우 교육운영관 보조인력(생활운
영관 등)을 들 수 있다.

② (현행과 같음)

제33조(위원회 구성) ①·② (현
행과 같음)

③ -----

계장, 사회복지연수센터 <u>복무지</u> <u>도관</u> 및 간호사로 구성하며, 사 전에 별지 제8호서식의 서약서 및 별지 제8호의2서식의 사전진 단서를 제출하여야 한다.	----- <u>복무지</u> <u>도관, 생활지도관</u> ----- ----- ----- -----.
④ ~ ⑥ (생 략)	④ ~ ⑥ (현행과 같음)
제43조(재검토기한) 병무청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관 리에 관한 규정」에 따라 이 훈 령에 대하여 <u>2024년 7월 1일</u> 기 준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한 다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제43조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2025년 7월 1일</u> --- ----- ----- ----- -----.